

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 공매 매수대금 납부 촉구 업무 개선 필요
2. 소관부점 : 서울동부지역본부 / 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있고

조세채권관리처는 같은 세칙 제20조 제1호 및 제6호에 따라 압류재산 매각대행업무 총괄 및 업무 관련 지원업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「국세징수법」 제85조에 따르면 매수인이 매수대금을 지정된 대금 납부 기한까지 납부하지 않을 경우 다시 대금 납부기한을 지정하여 납부를 촉구하여야 한다고 되어 있고

국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」 제34조에는 매수인이 매수대금을 지정된 대금납부기한까지 납부하지 아니한 경우 매수대금납부 촉구서(이하 "납부촉구서"라 한다)에 의하여 대금납부기한을 납부 촉구일로부터 10일 이내로 지정하여 납부를 촉구하도록 되어 있으며

내규인 「압류재산 매각대행업무요강」 제53조 제2항에 따르면 납부
촉구일은 최초 납부기한의 다음 영업일로 한다고 되어 있고, 같은 요강
제79조 제1호 사목에 따라 납부촉구서는 법령상 통지의무가 있는 통지서로
부담주체가 채납자로 되어 있다.

한편, 조세정리시스템 상 납부촉구 기한의 경우 납부기한 다음 날로부터
10일 후로 지정 되도록 되어 있고, 납부촉구서의 경우 납부촉구 결재완료가
되더라도 바로 발송처리가 되지 않아, 업무담당자가 ‘매수대금납부최고서
화면’에서 e그린요청 버튼을 눌러야만 우편 발송되도록 구성¹⁾되어 있다.

[그림 1] 공매 매수대금 납부촉구 업무 관리 화면²⁾

“기재 생략”

“기재 생략”

-
- 1) (납부촉구 업무 진행 순서) 매각대금(잔대금)입금처리 화면 내 납부촉구 결재문서 상신
→ 매수대금납부최고서 화면 내 납부촉구서 목록 확인 후 e그린발송(e그린요청 버튼)
 - 2) 매수대금(잔대금)입금처리 화면에서 매수대금납부최고 버튼을 누르면 결재완료 즉시 e그린
우편 발송요청 하도록 팝업으로 안내하고 있음

따라서, 공매물건 낙찰자 및 체납자의 이익³⁾이 침해받지 않기 위해서는 담당자가 납부기한 다음 영업일에 매수대금 납부촉구 업무를 지체 없이 진행하여 납부촉구 기한 내 낙찰자에게 납부촉구서가 도달할 수 있도록 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 서울동부지역본부 소관 압류재산의 매수대금 납부촉구 업무현황을 점검한 결과

(1) 납부촉구서 발송관리 불철저

2022. 5. 24. 안산세무서로부터 수입한 체납자 ○○○ 압류재산(00000-000000-000) ‘0000000 0000 0000 xxx-x 외 1필지 제00층 제00000호’의 경우 2023. 11. 20. 매각 결정되어 납부기한인 2023. 11. 27.까지 매수대금을 납부하지 않아 납부기한의 다음날인 11. 28. 매수대금납부촉구 결재를 받았으나 ‘매수대금납부최고서’ 화면에서 e그린 요청 작업을 하지 않아 납부촉구서가 발송되지 않은 채로 납부촉구기한이 경과하여 매각결정취소된 사실이 확인되는 등

[표 2] “매수대금 납부촉구서 발송 지연 현황”과 같이 납부기한 내 잔대금을 입금하지 않은 압류재산 13건에 대하여 납부촉구서 발송을 지연한 사실이 있다.

3) 송달비용을 체납자가 부담하고 있으므로 납부촉구서 발송지연(혹은 미발송)으로 인해 공매 물건 매각결정취소가 발생하여 과도한 강제징수비가 청구되지 않도록 유의해야 함

[표 2] 매수대금 납부촉구서 발송 지연 현황

순번	관리번호	납부촉구서 결재일자(A)	e그린 요청일자(B)	지연일수(B-A)
합계 : 13건				
1	“기재 생략”	2023. 11. 28.	-	미발송
2		2022. 4. 13.	2022. 4. 20	7일
3		2023. 2. 3.	2023. 2. 8.	5일
4		2023. 1. 19.	2023. 1. 25.	6일
5		2023. 1. 19.	2023. 1. 25.	6일
6		2022. 6. 23.	2022. 6. 28.	5일
7		2022. 7. 14.	2022. 7. 18.	4일
8		2022. 4. 21.	2022. 4. 25.	4일
9		2022. 7. 14.	2022. 7. 18.	4일
10		2022. 7. 14.	2022. 7. 18.	4일
11		2023. 1. 5.	2023. 1. 9.	4일
12		2023. 1. 5.	2023. 1. 9.	4일
13		2022. 6. 21.	2022. 6. 23.	2일

(2) 납부기한 경과 후 매수대금 납부촉구 업무 불철저

한편, 2019. 10. 1. 중부세무서로부터 수입한 체납자 (주)○○○○○○○ 압류재산(0000-000000-000) ‘ㄱㄱㄱㄱㄱ ㄱㄱㄱ ㄱㄱㄱ xxx-xx, xxx-xx’의 경우 2022. 3. 14. 매각 결정되어 납부기한인 2022. 4. 13. 낙찰자(○○○)가 잔대금을 완납하여 매수대금납부촉구 대상자가 아닌데도 공매 담당자는 납부기한 당일 납부촉구 관련 결재를 받은 후 5영업일이 지난 2022. 4. 20.에서야 납부촉구서 발송요청을 하여 2022. 4. 28. 납부촉구서를 수령한 낙찰자로부터 민원(전화)을 야기한 사실이 있는 등

[표 3] “납부기한 경과 전 납부촉구서 결재 현황”과 납부기한 당일 매수대금납부촉구 업무를 진행한 4건이 확인 되었다.

[표 3] 납부기한 경과 전 납부촉구서 결재 현황

순번	관리번호	납부기한	납부촉구서 결재일자	비고 ⁴⁾
합계 : 4건				
1	“기재 생략”	2022. 4. 13.	2022. 4. 13.	기한 내 잔대금 완납
2		2023. 9. 25.	2023. 9. 25.	기한 내 잔대금 완납
3		2023. 9. 6.	2023. 9. 6.	-
4		2023. 9. 6.	2023. 9. 6.	-

(3) 공매 매수대금 납부촉구 업무 개선 필요

위 (1)의 납부촉구서 e그린 발송 누락의 경우 납부촉구 업무를 처리하는 화면과 e그린 우편을 발송하는 화면이 각각 존재한다는 점에서 비롯되었고 이를 보완하기 위해 [그림 2]과 같이 기일관리 기능에 납부촉구서 미발송 항목을 추가하여 담당자가 매일 미발송 현황을 확인할 수 있도록 보완⁵⁾할 필요가 있고

[그림 2] 조세정리시스템 메인화면의 기일관리 기능

“기재 생략”

4) 납부기한 당일 납부최고 업무를 진행한 4건 중 2건은 납부기한 당일 매수자가 잔대금을 입금하였으나 납부촉구서를 발송하여 불필요한 송달료(4,620원)를 강제징수비에 포함하여 정리한 사실이 확인됨

5) 매수대금 납부촉구 결재문서의 경우 기일관리 기능으로 관리되고 있으며, 서울동부지역 본부 종합감사 결과 대상건수인 720건 모두 적기에 처리한 것으로 확인됨

위 (2)의 경우 매각대금 입금처리 화면에서 매수대금납부촉구(최고) 버튼을 클릭 시 납부기한이 경과한 후 납부촉구를 진행했는지를 점검하는 기능이 마련되지 않아 위의 [표 3]과 같이 기한 당일 잔대금을 완납한 낙찰자에게 납부촉구서를 발송할 우려가 있으므로 업무시스템을 개선할 필요가 있다.

따라서, ①압류재산 담당자가 통지서 발송을 지연하지 않도록 기일관리 기능 내 납부촉구서 미발송 항목을 추가하고, ②납부기한 당일 납부촉구 업무를 진행하여 민원 및 불필요한 강제징수비를 청구하지 않도록 매각대금 입금처리화면 내 납부기한 경과여부를 확인하는 기능을 추가하는 등 업무시스템 개선방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 매수대금납부촉구 업무를 철저히 할 수 있도록 노력을 기울이겠다고 하였으며,

조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 매수대금 납부촉구 업무에 대한 개선 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 납부촉구서 발송지연 등이 되지 않도록 매수대금납부촉구 업무를 철저히 하며, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

조세채권관리처장은 납부촉구 업무가 적정한 기간 내에 진행되고, 납부촉구서 통지가 일관되게 이루어질 수 있도록 관련 조세정리시스템을 개선하시기 바랍니다.(통보)